As Infrações e a Fiscalização por Videomonitoramento

A maioria das infrações podem ser constatadas por videomonitoramento, porém há algumas exceções: aquelas que só podem ser constatadas **mediante abordagem**.

Fiscalização remota e detectadas “online”:

- A fiscalização é realizada a distância pelos servidores vinculados ao órgão de trânsito fiscalizador;
- Deve estar investido no cargo competente e devidamente fardados (com as vestimentas corretas);
- Deve estar de serviço;
- O auto de infração deve ter **a identificação do servidor** - é uma informação obrigatória;
- Portaria SENATRAN Nº 966 DE 25/07/2022 - talonário eletrônico;

Todas essas informações nós podemos solicitar junto ao órgão de trânsito competente.

- A infração deve ser detectada “ao vivo” (em tempo real na cabine de videomonitoramento).

- Os monitores são apenas uma **extensão da visão do agente**, é como se **ele estivesse lá na via pública**, porém estão fiscalizando por meio das câmeras.

- Não pode ser colocada uma câmera para gravar as imagens durante determinado período e a lavratura do auto de infração ocorrer posteriormente, ou seja, não pode verificar as infrações em outra oportunidade: mas como verificar? Solicitando ao órgão de trânsito as informações de escala, se o agente estava escalado, etc.

- 1 (um) agente pode cuidar de vários pontos.

Segundo o parágrafo único do art. 2º da Resolução 909 do CONTRAN: O agente deverá informar no **campo "observação"** a forma de constatação do cometimento da infração, por exemplo, incluindo no AIT que **a infração foi constatada pelas câmeras de videomonitoramento** XXXXX, ou seja, o local onde as câmeras de monitoramento estavam instaladas.

Fiscalização e sinalização:

Art. 3º da Resolução: A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente **poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas.**

Vide **Art. 90 do CTB** – trata da necessidade de ter uma sinalização correta e que não gere dúvidas aos usuários da via.

Resolução 973 do CONTRAN - que regulamenta a sinalização viária, ou seja,

*Legalidade: Obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB e legislação complementar.

Padronização: Seguir um padrão legalmente estabelecido – situações iguais devem ser sinalizadas com o mesmo critério. Padronização da forma e cor.

Mas qual placa deve ser utilizada no videomonitoramento?
Como não há regulamentação por parte do CONTRAN sobre como é a placa, qual a cor, se é placa de indicação, etc.

O que precisa é **ter uma placa de sinalização**. A resolução 909 não informa qual placa será utilizada.

No Regulamento de Sinalização Viária **não há uma placa exata** para o videomonitoramento referido na Resolução 909 do CONTRAN (até a presente data).

A administração Pública não pode criar uma confusão em razão da ausência de padronização em vários estados ou municípios do país.

Não há como exigir do cidadão o conhecimento e o cumprimento de uma sinalização não criada por lei.

Sinalização – questionamento: Qual o tamanho da placa e o seu formato? Qual é a extensão ou abrangência dela? Quantos metros? Vale para a via ou rodovia inteira? Para um bairro inteiro?

A legislação não esclarece, não tem regulamentação!

Mas, existem um entendimento doutrinário: O tipo de sinalização mais utilizado pelos órgãos de trânsito tem sido as placas educativas com o aviso de que o trecho é fiscalizado por meio do videomonitoramento, como essa:

E a fiscalização por DRONE, pode?

Sim, desde que sigam os requisitos da fiscalização por videomonitoramento.

Processo nº 0806871-88.2017.4.05.8100 - Ação Civil Pública

(In)constitucionalidade da fiscalização no interior do veículo